



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

REGISTRO GENERALE N. 1498 del 23/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 275 del 21/09/2026

PROPOSTA N. 2576 del 21/09/2026

OGGETTO: FNPS – LEPS Supervisione annualità 2021- Liquidazione compensi per attività lavorativa svolta dal Supervisore. Mensilità giugno - agosto 2026 (CUP C8424000080001).

OGGETTO: FNPS – LEPS Supervisione annualità 2021- Liquidazione compensi per attività lavorativa svolta dal Supervisore. Mensilità giugno - agosto 2026 (CUP C8424000080001).

IL DIRIGENTE

Visti:

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328;
- Decreto del MLPS di concerto con il MEF 22 ottobre 2021 che costituisce l'atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali;
- il Decreto Digenziale n. 2454 del 26/02/2024 del Dipartimento Salute e Welfare - Settore 11 avente ad oggetto "D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 e Regolamento n. 22/2019 e ss.mm.ii. - Fondo Regionale per le Politiche Sociali (F.R.P.S. ANNUALITA' 2022) e Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (F.N.P.S. ANNUALITA' 2021) – Trasferimento saldo ai comuni capo FILA DEGLI Ambiti Territoriali della Regione Calabria per attività anno 2022 – Revoca Decreto Dirigenziale n. 2359 del 23 febbraio 2024;
- il Decreto Digenziale n. 4406 del 29/03/2024 del Dipartimento Salute e Welfare - Settore 11 avente ad oggetto "D.G.R. n. 72 del 4 marzo 2024 e D.G.R. n. 512 del 29 settembre 2023 - Regolamento n. 18/2022 e ss.mm.ii. - Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (F.N.P.S. ANNUALITA' 2023) - Decreto Ministeriale 22 ottobre 2021 FNPS 2021/2023 - Trasferimento fondo a favore degli ambiti territoriali sociali per attività socio assistenziali anno 2024;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 499 del 26 settembre 2023, pubblicata sul BUR Calabria n. 212 del 28 settembre 2023, con la quale è stato stabilito che al fine di garantire il raggiungimento dell'equa distribuzione nel territorio e garantire i livelli essenziali di prestazioni, per l'anno 2024 i fondi saranno ripartiti tenendo conto, per il 60 %, della popolazione residente in ciascun Ambito e, per il 40 %, dei posti accreditati in ciascun ambito al 31 dicembre 2022 residenziali e semiresidenziali;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 72 del 4 marzo 2024, con la quale è stata modificata la disposizione di cui alla DGR 499/2023, come confermata con la DGR 512/2023, relativa al riparto dei fondi, per l'anno 2024, come segue: "tenendo conto, per il 60%, della popolazione residente in ciascun Ambito e, per il 40%, dei posti accreditati in ciascun ambito al 31 dicembre 2023 residenziali e semiresidenziali"

Visto lo Strumento di accompagnamento all'implementazione della scheda LEPS Supervisione del personale dei Servizi Sociali, redatto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali allo scopo di indirizzare, orientare ed accompagnare i territori nell'attuazione del LEPS in un'ottica di condivisione e trasversalità con il sistema complessivo degli altri LEPS previsti dalle disposizioni vigenti.

Richiamate le principali fonti normative che consentono alle Pubbliche Amministrazioni di ricorrere a forme flessibili di impiego e in particolare:

- l'articolo 36 del D. Lgs.165/2001 e ss.mm. ii. che prevede che le PP.AA. per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti;
- l'articolo 7 del D.lgs. n. 165/2001 che stabilisce che le PP.AA. per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza di specifici presupposti di legittimità e secondo le procedure stabilite dalla norma stessa;

- la normativa vigente in materia;

Dato atto che,

- in virtù del Decreto Dirigenziale n. 2454 del 26/02/2024 del Dipartimento Salute e Welfare - Settore 11 (FNPS annualità 2021) sono state trasferite all'ATS di Lamezia Terme risorse per un importo totale di € 43.416,26 così suddivise:
 - € 23.629,38 come Riparto per Dimissioni Protette;
 - € 19.786,88 come Riparto per Supervisione;
- con Determinazione Dirigenziale RS n° 102 RG n° 571 del 02/05/2024 è stato approvato l'Avviso pubblico per la costituzione di una short-list di esperti cui attingere per l'eventuale conferimento di incarichi professionali relativi allo svolgimento di attività di Supervisione Individuale e di Gruppo per operatori sociali. **CUP C84H24000080001**;
- con Determinazione Dirigenziale R S n° 134 RG n° 726 del 24/05/2024 si è preso atto delle risultanze dell'istruttoria contenute nel verbale redatto dal Responsabile del Procedimento, prot. n. 26843 del 25/03/2024, ed è stata costituita la short list di esperti da cui attingere per l'eventuale conferimento di incarichi professionali relativi allo svolgimento di attività di supervisione individuale e di gruppo per operatori sociali;

Considerato che:

- con nota prot. N° 41599 del 18/05/2026 è stata richiesta alla Dott.ssa Emilia Luigia Pulitanò, la disponibilità all'accettazione dell'incarico professionale relativo allo svolgimento dell'attività di supervisione individuale e di gruppo per operatori sociali;
- con nota prot. n°41599 del 18/05/2026 la Dott.ssa Emilia Luigia Pulitanò ha manifestato la propria disponibilità ad accettare il suddetto incarico;
- che in data 03/06/2026 è stato sottoscritto il Disciplinare di incarico con la suddetta dott.ssa Pulitanò;
- le attività sono state avviate in data 16/06/2026 e che la rendicontazione ha cadenza trimestrale.

Visti

- la Determinazione Dirigenziale RG n. 1247 del 19/09/2024 di accertamento, in virtù di quanto disposto dal Decreto Dirigenziale n. 2454 del 26/02/2024 del Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria (FNPS annualità 2021), la somma di € 19.786,88 come Riparto per Supervisione annualità 2021, sul capitolo in entrata 2045/4;
- la Determinazione Dirigenziale N. 321 del 30/10/2024 di impegno della somma di € 17.280,00 come Riparto per attività di Supervisione (annualità 2021) sul capitolo di spesa 1883/4 bilancio 2026 in favore della Dott.ssa Emilia Luigia Pulitanò - P.IVA 03933030789;
- il disciplinare di incarico, sottoscritto con la suddetta professionista;
- la rendicontazione trasmessa con nota prot. n. 70971 in data 14/09/2026;
- la fattura nr. FPA 7/26 del 16/09/2026 riferita al periodo giugno-agosto 2026 di € 4.426,23, al lordo della ritenuta di acconto (imponibile + cassa €4426,23 - IVA €973,77 – ritenuta d'acconto 851,20);

<i>N. e Data Fatt.</i>	<i>N. protocollo</i>	<i>Importo servizio</i>	<i>Cassa prev.</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Iva</i>	<i>Compenso lordo</i>	<i>Ritenuta fiscale</i>	<i>Compenso netto</i>
FPA 7/26 del 16/09/2026	72248 del 16/09/2026	€4255,99	€170,24	€4426,23	€ 973,77	€5400,00	€851,20	€4548,80

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102 del 2009, che il programma dei pagamenti sopra esposto, derivante dall'adozione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in quanto le somme in trattazione sono state state già assegnate dagli Enti di provenienza.

Dato atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'approvazione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000.

Ritenuta l'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del sottoscritto Responsabile del Procedimento e del Dirigente, la cui veridicità si attesta con la sottoscrizione del presente provvedimento, di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/2012.

Verificata l'assenza di vincoli di parentela con il destinatario del provvedimento ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012 e dell'art.6 D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di comportamento integrativo comunale.

Verificata ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente.

Richiamato il decreto sindacale n. 22 del 8/05/2025 e successivo n. 25 del 17/06/2025 con il quale è stato conferito al sottoscritto Dirigente l'incarico ad interim di direzione del Settore Servizi alla Persona, conferimento confermato da ultimo con decreto sindacale n. 1 del 02/02/2026.

Visti

- il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"* approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con Deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento di contabilità vigente;
- il D. Lgs. 196/2003 recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* e il GDPR. 2016/679 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*;
- la Deliberazione di Giunta Comunale numero 191 del 4 giugno 2025 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 6 giugno 2025 di approvazione del *"Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027"*, modificato con Deliberazione di Giunta comunale n. 227 del 29/08/2025";
- la Deliberazione di Giunta Comunale numero 227 del 29 agosto 2025 avente ad oggetto *"Variazione al PIAO 2025-2027. Approvazione modifica alla sottosezione 3.3 Allegato 4. Programmazione Triennale Fabbisogni del Personale"*;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15 aprile 2026 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 15 aprile 2026 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2026/2028;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 149 del 22 maggio 2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026/2028;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 21 luglio 2026 con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'anno 2025;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 13 agosto 2026 ad oggetto *"Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2026 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.lgs. n. 267/2000"*.

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate per formarne parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione:

1. **di liquidare**, la somma di € 4548,80 in favore della Dott.ssa Emilia Luigia Pulitanò - P.IVA 03933030789, compenso dell'attività svolta nel trimestre giugno-agosto 2026, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per il pagamento a saldo di quanto dovuto, con accreditamento/mandato di pagamento mediante bonifico bancario indicato nel documento di spesa allegato al presente;
2. di prelevare la somma sul capitolo 1883/4 rs.321 rg 1535 p.d.c. 1.03.02.15.008 bilancio 2024
3. di attestare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento, nonché il rispetto della normativa anticorruzione;
4. di dare atto che:
 - è stata verificata l'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del sottoscritto responsabile del procedimento e del Dirigente, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n.190/2012;
 - è stata verificata l'assenza di vincoli di parentela con il destinatario del provvedimento ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012 e dell'art.6 D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di comportamento integrativo comunale;
5. di specificare che
 - il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, del DPR n. 62/2013, come modificato dal DPR n. 81/2023;
 - il presente atto è adottato nel rispetto del vigente PIAO 2025/2027;
6. di disporre ai fini della pubblicità legale, la pubblicazione del presente atto sul sito del Comune di Lamezia Terme alla sezione all'albo pretorio on-line.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2576 del 21/09/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente Avv. PETRONIO STEFANIA in data 23/09/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 275 del 21/09/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2026	5842	1	1-791-1	PULITANO' EMILIA LUIGIA	5.400,00

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 23/09/2026.